

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 조세 ‘뽐’ 게시판 운영을 통한 소송 발생 예방 및 조세 직무 전문성 제고
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처 조세지원팀은 조세 관련 소송 수행·관리, 내규 관리 등 공매업무 지원업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

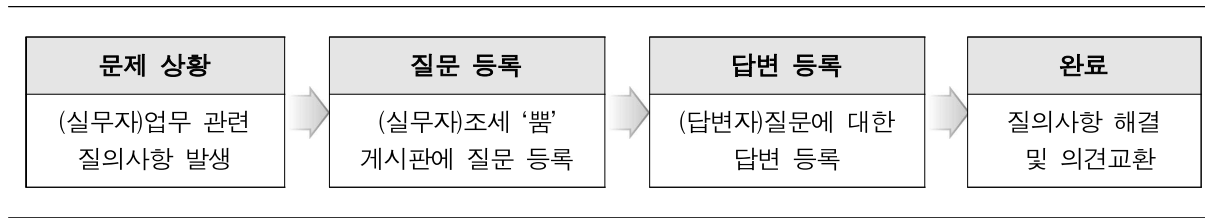
조세지원팀은 압류재산 공매업무 관련 소송 및 민원 발생 요인을 사전에 예방하기 위한 방안을 모색하던 중 실무 처리 중 직면한 문제에 대한 빠른 대응과 관계 법령 및 내규, 업무교재 등에서 미처 다루지 못한 사항에 대한 지원이 필요하다고 인식하였고

현업 담당자에게 실시간으로 업무 관련 질문·답변, 의견교환 등을 할 수 있도록 [표 35]와 같이 공사 업무망인 K-Wings에 조세 ‘뽐’ 1) 게시판을 개설하는 방안을 계획하고 실행2)에 착수하였다.

1) 한글 자판에서 ‘QnA’를 입력한 것으로 기억하기 쉬운 단어, 이용자가 이야기하고 싶은 것을 마음껏 ‘뽐’어 낼수 있는 공간이라는 의미

2) 조세‘뽐’(조세정리QnA게시판) 개설·운영(조세채권관리처-19892, 2022. 3. 31.)

[표 35] 조세 ‘뽐’ 게시판 흐름도



그리하여 2022. 4. 12. 조세 ‘뽐’ 게시판을 개설한 이후 2022. 9. 26 까지 약 5개월간 총 39건의 질의에 대해 평균 답변 소요시간은 4시간 40분³⁾으로 신속하게 대응하였으며 실무자 간 직무에 대한 의견을 자유롭게 묻고 답하는 소통채널인 만큼 질의당 평균 조회수는 502회, 총 댓글 수는 87건으로 직원들의 큰 호응을 이끌었다.

특히 ‘뽐’ 게시판에서는 소송 패소를 사전에 예방하고자 소송 판례를 인용하여 답변하였는데 2022. 4. 14. ‘특허권 공매 시 공유자의 동의 필요 여부’ 질의에 대하여 「특허법」 제99조 제2항과 관련 대법원 판결 등을 근거로 공유인 특허권을 공매하는 경우 공유자의 동의가 필요 하다고 답변하였고

2022. 8. 10. ‘배분요구 종기 이후 지급된 임금채권 대위변제금에 대한 최우선변제 인정여부’ 질의에 대해 2건의 대법원 판결을 종합하여 배분요구의 종기까지 배분요구를 했던 임금채권에 한해 임금채권 대위변제자에 대해서도 최우선변제권이 인정될 수 있다고 답변하였으며

2022. 9. 14. ‘채납자가 공매통지서 수령거부 시 처리방법’ 질의에 대하여 「국세기본법」 제8조와 관련 대법원 판결 등을 근거로 송달 대상자의 ‘주소’에 유치송달 할 수 있다고 답변하는 등

3) 소요시간은 최단 7분, 최장 13시간 6분

[표 36]과 같이 소송 판례를 인용하여 업무처리기준을 명확히 제시하는 것은 물론 향후 분쟁 및 소송 발생 예방에도 기여하였다.

[표 36] 대법원 판례 활용 답변 사례

순번	질의 일자	질의 제목	답변 내용
1	2022. 4. 14.	·특허권 공매 시 공유자의 동의 필요 여부	·공유자의 동의 필요(대법원 2012.4.16. 2011마2412 결정)
2	2022. 5. 23.	·등기부상 증여, 상속, 협의분할에 의한 상속이 있을 시 각각에 대한 업무처리방법	·각 사안별 잉여금 배분 대상자 확인(대법원 2016.5.4. 2014스122 결정, 2020.4.9. 선고 2018다238865판결)
3	2022. 8. 9.	·배분요구 종기 이후 지급된 임금채권 대위변제금에 대한 최우선변제 인정여부	·대위변제금에 대한 최우선변제 인정 가능(대법원 2015.11.27. 선고 2014다 208378 판결, 2002.12.10. 선고 2002다48399 판결)
4	2022. 8. 22.	·제적등본 상 상속인 인적사항 확인불가한 경우 상속인 파악 문의	·상속인 파악 방법 안내 및 공매통지 생략 불가(대법원 2008.11.20. 선고 2007두18154 판결)
5	2022. 8. 25.	·공유지분 합이 1이 아닌 경우 물건의 소유권 이전 가능 여부	·소유권 이전 자체는 가능하나, 등기의 불실함이 명백한 경우 공유지분 추정 불가(대법원 1997.9.5. 선고 96다 33709 판결)
6	2022. 9. 7.	·국세 가산금제도 관련 문의 드립니다	·가산세 자체의 법정기일을 기준으로 판단(대법원 1998.9.8. 선고 97다 12037 판결, 2001.4.24. 선고 2001다 10079 판결)
7	2022. 9. 14.	·체납자의 공매통지서 수령 거부시 처리방법이 궁금합니다	·‘주소’에 유치 송달(대법원 2020.1.30. 선고 2019두56111 판결)
8	2022. 9. 21.	·소액임차인 배분 시 소정의 주택가액의 범위에 대해 문의 드립니다	·주택가액 산정 시 전소유자 근저당권은 고려하지 않음(대법원 2001.4.27. 선고 2001다8974 판결)

또한 답변에만 그치는 것이 아니라 [표 37]과 같이 최근 깡통전세 사기 관련 공매의뢰 물건 증가 등의 주요 이슈를 정리하여 2022. 6. 28. ‘전세사기 피해 예방법’, 2022. 8. 5. ‘임대차 관련 주요사례’를 게시하는 등 현업담당자의 직무역량을 제고하였을 뿐만 아니라 공사 임직원의 실생활과 밀접한 ‘업’ 관련 정보를 제공하였다.

[표 37] ‘업’ 관련 정보 제공 현황

순번	게시 일자	제목	내용
1	2022. 4. 15.	·[공유]신탁원부의 대항력에 대한 대법원 판결의 동향	·신탁원부 대항력을 인정하는 취지의 판례 소개(대법원 2022.2.17.선고 2019 다300095, 300101판결)
2	2022. 5. 4.	·[공유] 주택 및 상가 등 추산가액 산정 (조회) 사이트(부동산디스코) 추천	·부동산디스코 사이트 추천
3	2022. 5. 11.	·[공유]자동차에 대한 공유자 우선매수권 적용 여부	·자동차에 대해서도 공유자 우선매수가 가능함
4	2022. 5. 18.	·[공유] 권익위 시정권고 사항(압류 후 매각 착수 지연으로 인한 국세징수권 소멸시효 완성)	·압류 후 매각 착수 지연으로 인한 국세징수권 소멸시효 미완성에 대해 국민권익위가 시정권고한 사항
5	2022. 6. 17.	·[공지] 헌법재판소 합헌결정례 공유 (잔대금 미납 공매보증금 총당관련)	·잔대금 미납 매수신청인의 공매보증을 강제징수비 총당하는 구 「국세징수법」 합헌 결정
6	2022. 6. 28.	·[공유] 전세사기 피해 예방법 1편_깡통전세사기 (동영상 재생방법 댓글 안내)	·전세사기 유형, 예방법, 대처방법 등
7	2022. 6. 29.	·[공유] 전세사기 피해 예방법 2편_근저당권 설정 사기 사례 및 임차인 대항력 (영상 수정게시)	·전세사기 유형, 예방법, 대처방법 등
8	2022. 7. 1.	·[공유] 전세사기 피해 예방법 3편_보증금증액, 이중계약, 중복계약 사기	·전세사기 유형, 예방법, 대처방법 등
9	2022. 8. 5.	·[공유] 임대차 관련 주요사례 안내 (대항력, 우선변제권 등)	·임대차 관련 주요 사례, 임대차 관련 주요 개념, 주택임대차보호법 FAQ
10	2022. 9. 14.	·주요 사례별 가이드라인 배포 안내	·공매 주요 사례별 업무처리방법 안내

다. 실적 또는 성과

이와 같이 위 팀은 조세 ‘뿔’ 게시판 운영을 통해 공사의 압류재산 매각대행 업무 전문성 강화는 물론 향후 분쟁 및 소송 패소를 예방하기 위해 노력하였으며

업무처리기준을 현업부점에 일방적으로 안내하는 TOP-DOWN 방식을 탈피하고 지식수요에 능동적으로 대처하여 생동감 있는 지식·노하우가 축적되게 하는 등 압류재산 매각업무 대행 전문기관으로서 끊임없이 발전하는 기반을 다졌다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 조세 ‘뿔’ 게시판 운영을 통해 조세정리업무 직무 전문성 강화 및 소송 패소 예방 등의 노력을 기울인 조세지원팀을 격려하고, 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)